

אשכול בחירות ומפלגות

שיטות ממשל

ממשל פרלמנטרי

- ממשל בו העם בוחר בנציגיו לפרלמנט. הרשות המחוקקת נבחרת על ידי העם, ומתוכה נבחרת הממשלה, שהיא הרשות המבצעת של המדינה. הממשלה זקוקה לאמון הפרלמנט כדי להתקיים.
- אין הפרדת רשויות בין התפקידים ברשות המחוקקת והמבצעת. חברי פרלמנט (הרשות המחוקקת) יכולים להיות במקביל גם חברי ממשלה (הרשות המבצעת).
- הפרלמנט יכול להצביע אי אמון בממשלה וכך לסיים את כהונתה.
- הממשלה וראש הממשלה יכולים לסיים את כהונת הפרלמנט על ידי הכרזה על בחירות.

ממשל נשיאותי

- ממשל בו האזרחים בוחרים פעמיים: גם לרשות המחוקקת וגם נשיא, העומד בראש הרשות המבצעת. הנשיא וחברי הרשות המבצעת מחויבים ישירות כלפי העם שבחר בהם.
- הפרדת הרשויות רחבה יותר, מפני שראש הרשות המבצעת ממנה את חברי הממשלה, והם לא מכהנים במקביל לחברי פרלמנט.
- הפרלמנט לא יכול להדיח את הנשיא (רק במצבי קיצון כגון עבירה פלילית).
- הנשיא לא יכול לפזר את הפרלמנט, והבחירות מתקיימות רק בתום הכהונה.

ממשל מעורב (חצי נשיאותי)

- העם בוחר את הנשיא ואת הפרלמנט בשני פתקים נפרדים. הפרלמנט בוחר מתוכו את חברי הממשלה, והממשלה זקוקה לאמון הפרלמנט.
- העם בוחר את הנשיא, והוא ממנה את ראש הממשלה מהמפלגה שקיבלה את המספר הגדול ביותר של מנדטים.
- הנשיא עומד בראש המדינה ובראש הרשות המבצעת.
- בין הנשיא לבין ראש הממשלה יש חלוקת תפקידים: הנשיא עוסק בנושאי חוץ ועומד בראש הצבא, וראש הממשלה עוסק בנושאי פנים.
- אם הנשיא וראש הממשלה אינם מאותה מפלגה, יכולים להיווצר ביניהם חיכוכים על הסמכויות.
- הפרדת רשויות אינה מלאה - השרים נבחרים מתוך הפרלמנט וכך גם ראש הממשלה.
- הנשיא יכול לפזר את הפרלמנט ולסיים את כהונתו.
- הפרלמנט יכול להצביע אי אמון בממשלה ולהוביל לסיום כהונתה.

יתרונות הממשל הפרלמנטרי והממשל הנשיאותי

ממשל פרלמנטרי	ממשל נשיאותי
מעודדת תיאום ושיתוף בין המפלגות ובכך מסייעת לקבל החלטות מתוך פשרה	השרים יכולים להיות אנשי מקצוע ולבצע את תפקידם עם מעט אילוצים פוליטיים ומפלגתיים
ראש הממשלה שרי הממשלה נבחרים מתוך הפרלמנט ובכך מבטאים את רצון העם	שיטה זו מבטאת באופן ברור את רצון הבוחר בנוגע לבחירת ראש הרשות המבצעת
שרי הממשלה הם גם נבחרים ציבור ולכן הם לא תלויים בראש הממשלה	הפרדת רשויות מוחלטת בין הרשות המחוקקת למבצעת וזה מאפשר פיקוח וביקורת יעילים יותר

השוואה בין הממשל הפרלמנטרי לממשל הנשיאותי ולממשל המעורב

הגורם שבוחר את הרשות המחוקקת	ממשל פרלמנטרי	ממשל נשיאותי	ממשל מעורב
הגורם שבוחר את ראש הרשות המבצעת והממשלה	הפרלמנט בוחר את ראש הממשלה. ראש הממשלה נבחר מכוח היותו ראש מפלגת הרוב או עומד בראש קואליציה שזכתה לאמון הפרלמנט.	הציבור בוחר את הנשיא. הנשיא ממנה את השרים (אינם חברי פרלמנט)	הציבור בוחר את הנשיא. הנשיא בוחר את ראש הממשלה. הממשלה נבחרת מתוך הפרלמנט.
הגורם שממנה את השרים	הממשלה צומחת מתוך הפרלמנט. ראש הממשלה אינו ממנה את השרים אך בסמכותו לפטרם.	הנשיא	הממשלה נבחרת מתוך הפרלמנט.
כלפי מי ובפני מי אחראית הרשות המבצעת	הממשלה מורכבת מתוך הפרלמנט ואחראית על פעולותיה בפני הפרלמנט. הממשלה זקוקה לאמון הרשות המחוקקת היכולה לפילה על ידי הצעת אי אמון	הנשיא (ראש הרשות המבצעת) אחראי בפני העם. הנשיא אינו זקוקה לאמון הרשות המחוקקת כיון שפועל מכוח אמון כלל הציבור.	הנשיא אחראי בפני העם. ראש הממשלה אחראי בפני הנשיא. הממשלה אחראית בפני הפרלמנט.
היחסים בין הרשויות	זיקה ושיתוף פעולה. הממשלה תלויה באמון הפרלמנט. אי-אמון בממשלה מביא להפלתה ולבחירת ממשלה חדשה ע"י הפרלמנט.	הפרדה מוחלטת. אין תלות אך יש מגבלות במסגרת האיזונים והבלמים הקיימים בין רשויות השלטון השונות	זיקה ושיתוף פעולה. הממשלה תלויה באמון הפרלמנט. אי-אמון בממשלה מביא להפלתה ולבחירת ממשלה חדשה ע"י הפרלמנט.

שיטות בחירות

בכל מדינה דמוקרטית מתקיימות בחירות לפי התנאים המחייבים בחירות דמוקרטיות: כלליות, חשאיות, מחזוריות, שוויוניות, והתמודדות חופשית.
יחד עם זאת, בכל מדינה דמוקרטית מתקיימת שיטת בחירות שונה:

- ארציות מול אזוריות
 - **ארציות:** כל המדינה היא אזור בחירה גאוגרפי אחד, וכל הרשימות מתמודדות באותו הזמן
 - אזוריות: המדינה מחולקת לאזורים גאוגרפיים. כל אזור בוחר את נציגיו לפרלמנט.
 - מספר אזורי הבחירה ומספר הנציגים משתנים ממדינה למדינה
- אישיות מול רשימתיות
 - **אישיות:** האזרח מצביע עבור מועמד מסוים שאותו הוא מעדיף.
 - שיטה זו מגבירה את המחויבות של הנבחרים כלפי הבוחרים שבחרו אותם באופן אישי
 - **רשימתיות:** האזרח מצביע עבור רשימת מועמדים של מפלגה.
 - הנבחרים הם בעלי דעות דומות שבאות לידי ביטוי במצע המשותף של המפלגה

עמית משולם דינר – עמית מורה פרטית

○ רוביות מול יחסיות

- **רוביות:** המועמד שזוכה ברוב קולות הבוחרים נבחר לפרלמנט (או לנשיאות בממשל נשיאותי). קולות הבוחרים שהצביעו למועמד שלא זכה לרוב יורדים לטמיון, ואין להם ייצוג בפרלמנט. לכן, אזרחים נמנעים מהצבעה למפלגות קטנות, ונוצר משטר דו-מפלגתי עם שתי מפלגות גדולות
- **יחסיות:** מספר המושבים (=מנדטים) שמוקצה לכל מפלגה נקבע באופן יחסי לכמות הקולות שהמפלגה קיבלה בבחירות מול סך כל הקולות שנספרו.
- שיטה זו מאפשרת ריבוי של מפלגות וייצוג לכל הקבוצות, כולל המיעוטים באמצעות מפלגות קטנות

אחוז החסימה

זהו בלי המגביל את כניסתן של מפלגות שמתמודדות לפרלמנט. כל מדינה קובעת בחוק את האחוז המינימלי מסך כל הקולות, שכל מפלגה צריכה לקבל, על מנת שתקבל מושבים בפרלמנט.

במדינת ישראל אחוז החסימה (מאז 2014) עומד על 3.24% מסך הקולות הכשרים (= ארבעה מנדטים/ מושבים בפרלמנט/ חברי כנסת).

אם רשימה לא עוברת את אחוז החסימה היא לא תקבל מושבים בפרלמנט וקולות המצביעים ירדו לטמיון.

יתרונות וחסרונות של השיטות

ארצית-רשימתית-יחסית

- יתרונות:
 - ייצוג למגוון הקבוצות בחברה, עפ"י גודלן באוכלוסייה - ביטוי לעקרון שלטון העם ולעקרון הפלורליזם
 - אפשרות לצמיחה של מפלגות חדשות
- חסרונות:
 - ריבוי מפלגות גורם לחוסר יציבות. המפלגה הגדולה נאלצת להרכיב קואליציה על מנת לשלוט, והקואליציה מקשה עליה להגשים את רעיונותיה
 - סחטנות פוליטית. מפלגות קטנות, שהכרחיות לצורך הרכבת קואליציה, כופות את האינטרסים שלהן על ראש הממשלה

אישית-רובית-אזורית

- יתרונות:
 - הבטחת היציבות, היעילות והיכולת של הנבחרים למשול ולנהל את ענייני המדינה.
 - מכיוון שנקבעת בד"כ מפלגה מנצחת אחת, שיכולה להקים ממשל בלי צורך להקים קואליציה ולחלוק עם נציגים ממפלגות אחרות, נבחר הציבור יכולים לבצע את הבטחותיהם
 - הבחירה של המועמדים היא אישית, וכך נוצר קשר אישי בין הבוחר לבחור
- חסרונות:
 - קבוצות שלא ניצחו באחד האזורים נותרות ללא ייצוג.
 - הפרלמנט לא משקף את כל הקבוצות השונות, ובכך עלול להיווצר עיוות של רצון הבוחרים
 - העדפה של אינטרסים אזוריים על ידי הנבחרים, על פני אינטרסים כלל ארציים

המערכת המפלגתית

במדינות הדמוקרטיות מתקיימות מערכות מפלגתיות השונות זו מזו במספר המפלגות המרכיבות אותן, בשוני בין המפלגות, ובמידת היציבות המפלגתית במדינה. ההבחנה העיקרית היא בין שני סוגי מערכות מפלגתיות:

1. מערכת דו-מפלגתית (דו-גושית):

זו מערכת פוליטית שמתקיימות בה שתי מפלגות עיקריות. מפלגות אלה זוכות לתמיכת רוב הציבור והן אלה שמחזיקות את רוב המושבים בפרלמנט. מערכת זו היא מערכת יציבה, כשמפלגה אחת נמצאת בשלטון, ומפלגה שנייה נמצאת באופוזיציה, ומנסה לתפוס את השלטון. מערכת כזו מתקיימת בארצות הברית.

2. מערכת רב-מפלגתית:

זו מערכת שיש בה מספר רק של מפלגות. מפלגות אלה יוצרות ביחד רוב בפרלמנט באמצעות הרכבת קואליציה. מערכת זו סובלת מחוסר יציבות, מכיוון שממשלה נוצרת מקואליציה, שמורכבת ממספר מפלגות, בעלות השקפות עולם שונות. פרישה של אחת המפלגות עלולה לפרק את הקואליציה ולהפיל את הממשלה. היתרון במערכת זו היא, שהיא מאפשרת ייצוג לחלקים שונים בחברה, כולל מיעוטים.

השיטה הרשימתית: שיטות לגיבוש רשימת מועמדים

1. פריימריז: בחירות מקדימות.

- בבחירות אלה לוקחים חלק מתפקדי המפלגה, וההצבעה שלהם קובעת את מיקומו של כל מועמד ברשימה של המפלגה. מיקומו של כל מועמד נקבע לפי מספר הקולות שקיבל.
- לעיתים ראש הרשימה מקבל את הזכות לשריין מועמדים לפי בחירות במקומות מסוימים ברשימה.
- יתרונות: השיטה הדמוקרטית ביותר. שיטה זו מאפשרת שקיפות, מעודדת השתתפות פוליטית של אזרחים ומצמצמת את הניכור בין האזרחים לנבחר הציבור
- חסרונות: חלק מהמתפקדים לא באמת מזדהים עם ערכי המפלגה, והם מתפקדים רק על מנת שיוכלו להשפיע על זהות המועמדים ולקדם מועמדים מסוימים.
- מתמודדים בפריימריז צריכים משאבים כספיים, ולא לכולם יש את המשאבים, והתמודדותם נפגעת, וכך נפגע ערך השוויון ומקודמים קשרים בין בעלי הון לנבחר הציבור
- 2. מנהיג המפלגה: האדם שעומד בראש המפלגה הוא זה שקובע את רשימת המועמדים.
- 3. גוף בוחר: לחלק מהפלגות יש גוף/ מוסד (מרכז המפלגה/ ועידה/ ועדה וכדומה) שקובע את הרכב רשימת המועמדים.

תהליך כינון ממשלה והקשיים בהרכבת ממשלה

לאחר שנודעו תוצאות הבחירות לכנסת, נשיא המדינה מקיים התייעצות עם נציגי כל סיעות הכנסת לגבי מועמד לרשות הממשלה. בתום ההתייעצויות מטיל הנשיא על אחד מחברי הכנסת, מי שיש לו הסיכוי הרב ביותר להרכיב ממשלה, את הרכבת הממשלה.

כלומר – ליצור הסכמים קואליציוניים:

הסכמים פוליטיים שנחתמים בין המפלגות השותפות בקואליציה, ומפורטות בהן:

- הזכויות והחובות של כל אחת מהשותפות הקואליציוניות.
- הסכמה על איוש משרות, במשרדי הממשלה ובגופים הציבוריים (מנכ"לים בחברות ממשלתיות, שגרירים)
- הסכמה על קווי יסוד למדיניות משותפת וקווי פעולה מוסכמים.

הסכמים קואליציוניים מחייבים את שני הצדדים לקיים את חלקם בהסכם. זכותה של מפלגה, הנפגעת מאי קיום ההסכם, לאיים בפרישה ולפרוש מהקואליציה, ובכך לגרום לפירוק הממשלה הקואליציונית.

הסכמים קואליציוניים חייבים להיות גלויים משתי סיבות:

1. זכות הציבור לדעת
2. זכותו של ח"כ לדעת מה ההתחייבויות שחברות הקואליציה נטלו על עצמן

בקואליציה ישנה משמעת קואליציונית.

כלומר, הסיעות מתחייבות לתמוך בממשלה אם מוגשת נגדה הצעת אי אמון.

על מנת להרכיב קואליציה מנהלים משא ומתן קואליציוני: המועמד לראשות הממשלה צריך לקיים משא ומתן עם המפלגות המועמדות להקים קואליציה בראשותו, ולקבוע את חלוקת התיקים בין נציגי המפלגות. במידה ולא הצליח תוך 28 יום הנשיא רשאי להאריך תקופה זו ב-14 יום או להטיל את המשימה על ח"כ אחר.

המפלגות המנהלות את המשא ומתן צריכות להגיע להסכמה על מדיניות הממשלה, על קווי יסוד משותפים שיעמדו בבסיס המדיניות, ועל חלוקת התיקים ביניהן. קווי היסוד אינם דבר מחייב משפטית אלא דעתן של המפלגות על מדיניותה הרצויה של הממשלה בתחומים שונים. הממשלה יכולה לסטות מקווי היסוד בהתאם לנסיבות. לאחר סיום הרכבת הממשלה, ראש הממשלה מציג בפני הכנסת את שרי ממשלתו ומודיע על חלוקת התפקידים ביניהם ועל קווי היסוד של הממשלה. ראש הממשלה מבקש מהפרלמנט להביע אמון בהרכב הממשלה שהוא מציע. הממשלה מתחילה לפעול לאחר קבלת אמון הפרלמנט. רק אז יושבעו השרים ויתחילו לכהן בתפקידיהם.

קואליציות וסוגי קואליציות

הכנסת מחולקת לסיעות קואליציה ואופוזיציה:

- סיעות הקואליציה הן חברי הכנסת התומכים בהרכבת הממשלה, והן מהוות רוב.
- סיעות האופוזיציה הן חברי הכנסת שאינם תומכים בהרכבת הממשלה ומהוות מיעוט. לאופוזיציה תפקיד חשוב בהשפעה על עבודת הכנסת, ביקורת ופיקוח על עבודת הכנסת ובכך היא תורמת לשמירה על מנהל תקין וקבלת החלטות בצורה דמוקרטית.

עמית משולם דינר – עמית מורה פרטית

סוגי ממשלות קואליציוניות

במדינה יש קבוצות שונות, שלהן אינטרסים והשקפות עולם שונים. כתוצאה מכך נוצר פיצול מפלגתי ואין סיעה אחת שמקבלת רוב מוחלט של מקומות בפרלמנט. כתוצאה מכך מורכבת הממשלה מקואליציה של מפלגות, שביחד מהוות את הרוב בפרלמנט.

1. ממשלה קואליציונית:

ממשלה המבוססת על שותפות בין כמה סיעות שביחד יש להן רוב בפרלמנט.

2. ממשלת קואליציה צרה:

צירוף של כמה סיעות יחד הנתמכות ע"י רוב קטן יחסית בפרלמנט, כלומר, על קואליציה קטנה יחסית, אשר אינה מהווה רוב גדול בכנסת.

○ יתרון:

- מנגנון פיקוח בלתי פורמלי חזק, שמחזק את עקרון הגבלת השלטון

○ חסרונות:

- סחטנות פוליטית

- חוסר יציבות

3. ממשלת קואליציה רחבה:

ממשלה המורכבת משותפות של מפלגה אחת גדולה עם מספר רב יותר של מפלגות בינוניות וקטנות שביחד יש להן רוב גדול יחסית בפרלמנט.

4. ממשלת אחדות לאומית:

ממשלה המבוססת על שיתוף פעולה בין המפלגות הגדולות היוצרות קואליציה רחבה. מטרתה להבטיח יציבות פוליטית, לפתור מצב של תיקו פוליטי או לחזק את הלגיטימציה של הממשלה בזמני חירום ומשבר.

○ יתרונות קואליציה רחבה + ממשלת אחדות לאומית:

- מניעת סחטנות פוליטית.

התבססות על מספר רב של מפלגות מקטינה את התלות של הממשלה בכל אחת מהשותפות הקואליציונית, מצמצמת סחטנות פוליטית ומחזקת כך את יציבות הממשלה פלורליזם.

ככל שיש יותר מפלגות כך יש ייצוגיות רחבה יותר של העם בממשלה

- יציבות.

ככל שהקואליציה גדולה יותר, כך האופוזיציה קטנה יותר, וזה מקל על פעולותיה של הממשלה

○ חסרון קואליציה רחבה + ממשלת אחדות לאומית:

- מנגנון הפיקוח הפורמלי של חברי הכנסת באופוזיציה קטן ומאבד מכוחו.

מצב זה פוגע בדמוקרטיה ובעקרון הגבלת השלטון

5. ממשלת קואליציית מיעוט:

ממשלה בה מספר החברים בקואליציה אינו מגיע למחצית הקולות, אך הוא עדיין גדול יותר ממספר החברים באופוזיציה.

זוהי ממשלה לא יציבה שלעיתים זקוקה לקולות של חברים באופוזיציה כדי להעביר החלטות שונות, והיא מתקשה להתקיים לאורך זמן.